הָיְתָה זֹאת לְךָ לִשְׂכֹּחַ הָעֹמֶר 'לְמַעַן יְבָרֶכְךָ ה' אֱלֹקֶיךָ בְּכֹל מַעֲשֵׂה יָדֶיךָ' (דברים שם), וְאִם לֹא תַּנִּיחֵנוּ אַתָּה מְחַסֵּר לְךָ הַבְּרָכָה, לְבַד מֵהָעֹנֶשׁ עַל בִּטּוּל עֲשֵׂה וְלֹא תַעֲשֶׂה (עיין טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה שנ). וּבָרוּר מִן הַשֵּׂכֶל שֶׁצָּרִיךְ הָאָדָם לְקַבֵּעַ בְּנַפְשׁוֹ הַנְּדִיבוּת וְהָרַחֲמָנוּת עַל הָעֲנִיִּים בְּכָל מָקוֹם אֲשֶׁר נִפְנֶה בַּקָּצִיר וּבַבָּצִיר, וַאֲפִלּוּ בִּקְעָרָה אָמְרוּ חֲזַ"ל (עירובין נג:) צָרִיךְ שֶׁיַּנִּיחַ פֵּאָה, וְלֹא יִהְיֶה רַעֲבָתָן (מצודת דוד (רדב"ז) מצוה רמה). וּבָרַשׁ"י, "לְמַעַן יְבָרֶכְךָ' אַף עַל פִּי שֶׁבָּא לְיָדוֹ שֶׁלֹּא בְּמִתְכַּוֵּן' אֶלָּא עַל יְדֵי שִׁכְחָה, עַל כָּל פָּנִים יֶעֱדָה לוֹ הַתּוֹרָה בְּרָכָה, 'קַל וָחֹמֶר לָעוֹשֶׂה בְּמִתְכַּוֵּן, אֱמֹר מֵעַתָּה נָפְלָה סֶלַע מִיָּדוֹ וּמְצָאָהּ עָנִי וְנִתְפַּרְנֵס בּוֹ הוּא מִתְבָּרֵךְ עָלֶיהָ' (וכן הוא בספרי פר' כי תצא עג).

מראה מקומות עיין במצוה הקודמת.

משנה הלכות

מחבירו אפילו במחובר שיקצור מכל שכן בתלוש שאין לו בגוף הקרקע רק התבואה שלו, אם כן אין כאן דין שכחה כי לא הוי בשדך, ולעניות דעתי זה אינו ממה שהבאתי לעיל דברי הרמב"ם בהמקבל שדה חבירו לקצור, דכיון שיש לו חלק בקציר מוזהר על שלו, והתם הרי אין לו בשדה כלום, ואפי' הכי חייב בלקט שכחה ופאה ומעשר עני. עומר ששכח על אבן איבעיא דלא איפשיטא ולחומרא[1].

בזמן הזה. ונוהגת מצוה זו בזכרים ונקבות כתרומות ומעשרות, ומיהו לא נהגו בזמן הזה להניח שכחה אפילו בארץ ישראל, ודחקו האחרונים לחפש טעם לדבר מאחר שהאידנא ברוך ה' רוב ישראל הם, וליכא משום טעמא שכתב הרמ"א (יו"ד סי' של"א) שיטלום עכו"ם, וקצת כתבו הטעם משום דהאידנא אין העניים מצויים בשדות כלל ואין העניים סומכין על זה כי אין שוה להם לכתת רגליהם בשדות, וכיון שאין עניים מצויים בשדות אין חיוב להניח, ולטעם זה אם ימצאו עניים או שיהיו הקוצרים עניים ודאי מחויב להניח העומר השכחה, ועוד נתנו טעמים בדבר.

1. סוטה מה.

מִצְוָה תקצד

לְהַלְקוֹת רְשָׁעִים מַלְקוֹת (מִצְוַת עֲשֵׂה רל"ח)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְהַלְקוֹת הָעוֹבְרִים עַל קְצָת מִצְוֹת שֶׁבַּתּוֹרָה כְּפִי הַמְבֹאָר בַּקְּרָא, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כה, ב-ג) 'וְהִכָּהוּ לְפָנָיו כְּדֵי רִשְׁעָתוֹ בְּמִסְפָּר. אַרְבָּעִים יַכֶּנּוּ'.

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי בְּחַסְדֵי הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ עַל נְפָשׁוֹת מִיִּשְׂרָאֵל שֶׁלֹּא יִכָּרְתוּ נִשְׁמָתָם וְיָמוּתוּ חַס וְחָלִילָה מִיָּד כְּשֶׁיַּעַבְרוּ עַל מִצְוַת ה', וְלָכֵן צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְיַסֵּר הָעוֹבְרִים בְּשֵׁבֶט לְגֵו כְּסִילִים כְּדֵי שֶׁיָּשׁוּבוּ אֵלָיו וְיִזְכּוּ בָּאַחֲרוֹנָה בְּעוֹלָם שֶׁכֻּלּוֹ טוֹב, וּכְעִנְיַן דִּכְתִיב (משלי יט, יח) 'יַסֵּר בִּנְךָ

משנה הלכות

תקצד) המצוה. מצות עשה מן התורה להלקות את המחוייב מלקות בבית דין[א]. ואין מלקין אותו אלא בפני בית דין של שלשה וסמוכין, ולא בפני הדיוטות[ב].

מי לוקה. חייבי מלקות הם העוברים על לא תעשה שיש בו מעשה, או חייבי כריתות, אחר שהתרו בהם שני עדים כשרים[ג]. ודע דראיתי באמרי שפר להגאון ר' שלמה קלוגר בסוף פר' במדבר (ד"ה אל תכריתו) ד'חייבי כריתות שנלקו פטורין מכרת, אבל חייבין עדיין במיתה בידי שמים' עיין שם. ופלא פירושו שהרי להדיא אמרו על זה בספרי (פר' כי תצא עו) שאחר שנלקה אחיך הוא, ואי נשאר עליו מיתה בידי שמים אכתי רשע הוא, ועוד ראיות וצריך עיון.

דין מלקות. ובודקים העדים בדרישה וחקירה כדרך שבודקין בדיני נפשות[ד] (עיין לעיל מצוה תס"ג) ולוקין ל"ט מכות, ומספר זה הוא אפילו גיבור כשמשון, ומיהו לאדם חלש אומדין אותו הבית דין כמה יכול לקבל שלא ימות מהכאה זו, דלהלקותו אמרו ולא להמיתו[ה]. ואומדין במנין הראוי להשתלש, כלומר אמדוהו לקבל עשרים מלקין אותו י"ח שהוא שלש פעמים שש[ו].

סדר המלקות. כיצד מלקין, כופין שתי ידיו על העמוד אילך ואילך וחזן הכנסת אוחז בבגדיו, אם נקרעו נקרעו ואם נפרמו נפרמו, עד שהוא מגלה את לבו, ואינו מכהו על כסותו שנאמר 'והכהו' עליו ולא על כסותו, אבן נתונה מאחוריו שהחזן עומד עליה ורצועה של עגל בידו כפולה לשנים

תקצד) א. רמב"ם הל' סנהדרין פט"ז ה"א. **ב.** שם ה"ב. **ג.** שם ה"ד, ופי"ח ה"א. **ד.** שם פט"ז ה"ד. **ה.** שם פי"ז ה"א. **ו.** שם ה"ב.

כִּי יֵשׁ תִּקְוָה', וְלֹא דֶּרֶךְ נְקָמָה חַס וְחָלִילָה, וְהָרְאָיָה שֶׁהֲרֵי אוֹמְדִים אוֹתוֹ כַּמָּה יָכוֹל לִסְבֹּל, וּמֵאַחַר שֶׁקִּבְּלוּ עָנְשָׁם פְּטָרָם מִידֵי כָּרֵת, וְהֵם חַיִּים כִּי יֵשׁ תִּקְוָה שֶׁיָּשׁוּבוּ (עיין חינוך. וטעמי מצות (לר"מ הבבלי) מצות עשה רמז). וַאֲפִלּוּ אִם כְּבָר הִתְחִילוּ לְהַכּוֹתוֹ וְרָאוּ שֶׁאֵינוֹ יָכוֹל לִסְבֹּל הָאֹמֶד מַנִּיחִין אוֹתוֹ וְנִפְטָר (חינוך). וּמִזֶּה הַטַּעַם נִרְאֶה דְּמִי שֶׁנִּלְקָה שְׁלֹשָׁה פְּעָמִים עַל אוֹתוֹ עָוֹן מַכְנִיסִין אוֹתוֹ לְכִפָּה[ז], דִּכְבָר הֶחְזַק שֶׁלֹּא יָשׁוּב עוֹד, וְלָכֵן מַכְנִיסִין אוֹתוֹ לְכִפָּה וּמַאֲכִילִין אוֹתוֹ שְׂעוֹרִים עַד שֶׁכְּרֵסוֹ נִבְקַעַת[ח]. וְהַטַּעַם שֶׁמַּלְקִין בִּרְצוּעָה שֶׁל שׁוֹר וַחֲמוֹר לְרַמֵּז לוֹ כִּי 'יָדַע שׁוֹר קֹנֵהוּ וַחֲמוֹר אֵבוּס בְּעָלָיו' (ישעיה א, ג), יָבוֹאוּ אֵלּוּ וְיַסְּרוּ אֶת מִי שֶׁלֹּא יָדַע קוֹנוֹ (רבינו בחיי דברים כה, ג).

מכות כב: כג. כתובות לב: רמב"ם הל' סנהדרין פט"ז, ספר המצוות מצות עשה רכ"ד, סמ"ג עשין ק"ה.

מִצְוָה תקצה

לֹא יֹסִיף (לֹא תַעֲשֶׂה שנ"ז)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְהוֹסִיף לְהַכּוֹת הַחוֹטֵא מִמַּה שֶׁיּוּכַל לִסְבֹּל, וְלֹא יוֹתֵר מִל"ט לְעוֹלָם, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כה, ג) **'לֹא יֹסִיף'.**

משנה הלכות

ושנים לארבעה, ושתי רצועות של חמור עולות ויורדות בו, רוחב הרצועה טפח וארכה כדי שתהא מגעת עד פי כריסו, יד של רצועות שאוחז בה ארכה טפח[ט]. האיש המכה צריך להיות יתר בדעה וחסר בכח, ומגביה הרצועות בשתי ידיו ומכה בידו אחת בכל כוחו, מלקהו שליש מלפניו על חזהו בין דדיו, ומאחוריו שליש על כתף זה ושליש על כתף זה[י]. המוכה אינו עומד ואינו יושב אלא מוטה, הדיין מביט בו וגדול שבדיינים קורא כל זמן שלוקה 'והפלא ה' את מכותך' (דברים כח, נט), והשני מונה והשלישי אומר לחזן הכה, וכל זמן שהוא מכה על פיו הוא מכה[יא]. ואין לוקין שניים כאחד[יב]. ומנין המחויבים מלקות בתורה הם ר"ז[יג]. ונוהג בבית דין של סמוכין בכל מקום ובכל זמן שיש סמוכין.

תקצה) גדרי האיסור. חוטא שמלקין אותו על רשעתו אסור להוסיף רצועה אחת על ל"ט או על האומד שאמדוהו

ז. סנהדרין פא: **ח.** שם. **ט.** שם פט"ז ה"ח. **י.** שם ה"ט. **יא.** שם ה"י-יא. **יב.** שם ה"י. **יג.** שם ספי"ט.

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי הִיא מִדַּת אַכְזְרִיּוּת גְּדוֹלָה שֶׁיַּכֶּה אָדָם חֲבֵרוֹ שֶׁאֵינוֹ בְּדִין לְהַכּוֹתוֹ, וְאָמְרוּ רַז"ל (סנהדרין נח:) 'הַמַּגְבִּיהַּ יָד עַל חֲבֵרוֹ לְהַכּוֹתוֹ אֲפִלּוּ לֹא הִכָּהוּ נִקְרָא רָשָׁע, דִּכְתִיב (שמות ב, יג) 'וַיֹּאמֶר לָרָשָׁע לָמָּה תַכֶּה רֵעֶךָ", וְכָל שֶׁכֵּן לְהַכּוֹתוֹ מַכָּה רַבָּה לְמִי שֶׁאֵינוֹ בְּדִין (עיין חינוך. ובמאה שערים (על המצוות) שער תשעה ושמונים). **וְאֵין רָאוּי לְהַכּוֹת בְּרִיָּה בָּעוֹלָם כִּי אִם 'כְּדֵי רִשְׁעָתוֹ' כְּדֵי לְיַסְּרוֹ, כִּי הַמַּכָּה לְיַסְּרוֹ מִדַּת רַחֲמָנוּת הוּא כְּמוֹ שֶׁאָמַר שְׁלֹמֹה עָלָיו הַשָּׁלוֹם** (משלי יט, יח) 'יַסֵּר בִּנְךָ כִּי יֵשׁ תִּקְוָה', **וְהַמּוֹסִיף לְהַכּוֹת יוֹתֵר מִכְּפִי יְכֹלֶת הַמַּכָּה הֲרֵי זֶה כְּאִלּוּ הֲרָגוֹ. וְטַעַם אַרְבָּעִים עַל פִּי מִדְרָשׁוֹ** (במ"ר ה, ד) 'לְפִי שֶׁעָבַר עַל הַתּוֹרָה שֶׁנִּתְּנָה בְּאַרְבָּעִים יוֹם, וְגָרַם מִיתָה לְעַצְמוֹ שֶׁנּוֹצַר לְאַרְבָּעִים יוֹם, יִלְקֶה אַרְבָּעִים וְיֵצֵא יְדֵי עָנְשׁוֹ' (הובא ברמב"ן דברים שם א), **וּבָצְרוּ חֲכָמִים אַחַת מִפְּנֵי שֶׁהוּא**

משנה הלכות

בית דין, עיין לעיל (מצוה תקצ"ד), ואם הוסיף ברצועה אחת הרי החזן המכה עבר על לא תעשה ד'לא יוסיף', ואם מת ברצועה זו הרי החזן גולה[א]. מי שאמדוהו ללקות ונתקלקל ברעי לאחר שהתחילו להלקותו או במי רגלים, או שנפסקה הרצועה, או שניתק עצמו מן העמוד וברח, הדין בכל אלו דנפטר מהכאה[ב] ואם הוסיף בכל אלו ולקה עובר בלאו זה[ג]. ובכלל הלאו כל מכה חבירו שהוא בלא תעשה, וישא אדם קל וחומר ומה זה שנתנה תורה רשות להכותו צוה הכתוב שלא להוסיף להכותו על רשעו, קל וחומר לשאר כל האדם, ולפיכך כל המכה את חבירו אפילו הכה עבד הכאה שאין בה שוה פרוטה לוקה, אבל אם הכה הכאה שיש בה שוה פרוטה הואיל וחייב לשלם אינו לוקה, דכלל בידינו אין אדם משלם ממון ולוקה על דבר אחד[ד].

הפטורים. מלקהו לשם מוסר ולימוד אינו לוקה ואינו עובר, וכן אם הרגו אינו נהרג אחרי שעושה לשם מצוה ולא נתכוין להורגו כי אם ליסרו[ה], ועל זה אמרו ז"ל (מכות ח:) 'חוץ מהאב המכה את בנו והרב לתלמידו ומת תחת ידו שפטור', ודוקא ללמוד תורה או אומנות שצריך לו (עיין לעיל מצוה ת"י). המכה רשע אינו עובר בלאו, וכן המכה למי שנגמר דינו למיתה אף על פי שעשה תשובה[ו]. ואם תאמר בדידן נמי רשע הוא, והתירוץ דבזה כיון שנלקה אחיך הוא.

תקצה) א. רמב"ם הל' סנהדרין פט"ז הי"ב. **ב.** שם פי"ז ה"ה. **ג.** חינוך. **ד.** שם פט"ז הי"ב. **ה.** סמ"ק. **ו.** עיין רמב"ם הל' ממרים פ"ה הי"ב.

יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ אֵינוֹ מֵעִיר כָּל חֲמָתוֹ אֲפִלּוּ עַל הָרְשָׁעִים (גור אריה דברים שם ב), וְלָכֵן לֹא יִלָּקֶה רַק ל״ט, רוֹמֵז לְ׳טַל׳ הַתְּחִיָּה (רבינו בחיי דברים שם), וְכֵיוָן שֶׁנִּקְלָה אָחִיךָ הוּא.

כתובות ל״ב: ל״ג. סנהדרין נח: רמב״ם הל׳ סנהדרין פט״ז והל׳ חובל פ״ה, ספר המצוות ל״ת תעשה ש׳, סמ״ג ל״אוין קצ״ט, סמ״ק סי׳ פ״ד, חושן משפט סי׳ ת״כ.

מִצְוָה תקצו

לֹא תַחְסֹם שׁוֹר בְּדִישׁוֹ (לֹא תַעֲשֶׂה שנ״ח)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא נִמְנַע הַבְּהֵמָה מִלֶּאֱכֹל מֵאוֹתוֹ דָּבָר שֶׁתַּעֲבֹד בּוֹ עֲבוֹדָתָהּ, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כה, ד) ׳לֹא תַחְסֹם שׁוֹר בְּדִישׁוֹ׳.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְפִי הַנִּרְאֶה הוּא מִשּׁוּם צַעַר בַּעֲלֵי חַיִּים, כִּי אֵין לְךָ צַעַר גָּדוֹל בַּאֲשֶׁר הַשּׁוֹר עוֹשֶׂה מְלָאכָה קָשָׁה וְהַמַּאֲכָל לְפָנֶיהָ וְאֵינוֹ יָכוֹל לֶאֱכֹל מִמֶּנּוּ וּמְצַטַּעֵר מִזֶּה (מצודת דוד (רדב״ז) מצוה תקיד. ועיין מאה שערים (על המצוות) שער תשעים). וְיֵשׁ לְהָבִיא רְאָיָה לַדָּבָר מִשְּׁכִיר יוֹם שֶׁאוֹכֵל כְּדֵי שָׂבְעוֹ,

משנה הלכות

ונוהג איסור זה לענין שלא להכות אחד מישראל בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות, ולענין איסור מוסיף במלקות בזמן שיש בית דין סמוכין הראויים להלקות.

תקצו) גדרי הלאו. בהמה שעושה בגידולי קרקע בין במחובר ובין בתלוש אסור לחסום את פיה שלא תאכל ממה שהיא עובדת בה, וכל המונע הבהמה מלאכול בשעת מלאכה לוקה, ואחד שור ואחד כל בהמה וחיה, בין טמאים בין טהורים, ואחד חרישה ואחד כל שאר מלאכות של גידולי קרקע, היתה נושאת משא אוכלת ממשא שעל גבה, ומה שנאמר ׳שור׳ דדיבר הכתוב בהווה, ואחד החוסם אותה בשעת מלאכה ואחד החוסם אותה מקודם ועשה בה מלאכה, ואפילו חסמה בקול לוקה[א].

שכר בהמה. שכר בהמה וחסמה ודש בה לוקה, ומשלם לבעלים ד׳ קבין לפרה, ומ׳ קבין לחמור ליום, שמשעה שמשכה נתחייב במזונותיה ואינו חייב מלקות עד שידוש בה והיא חסימה[ב].

על ידי עכו״ם ושאר מניעות. ישראל הדש בפרתו של עכו״ם עובר, ועכו״ם הדש

תקצו) א. רמב״ם הל׳ שכירות פי״ג ה״א-ב. חו״מ סי׳ של״ח ס״א-ב-ג. **ב.** רמב״ם שם ה״ב. חו״מ שם ס״ד.

וַהֲגַם שֶׁאִם הִתְנָה שֶׁלֹּא לֶאֱכֹל אֵינוֹ אוֹכֵל, הָתָם לְפִי שֶׁיֵּשׁ בּוֹ דַּעַת לְמִחֹל וְלֹא יְצַטַּעֵר בָּזֶה, וּלְפִיכָךְ אִם הִתְנָה עַל בָּנָיו הַקְּטַנִּים תְּנָאוֹ בָּטֵל, לְפִי שֶׁאֵינוֹ יָכוֹל לְהַתְנוֹת וְלִמְחֹל עַל צַעֲרָם, וְכֵן הַדָּבָר בִּבְהֵמָה הָעוֹשָׂה בִּמְלָאכָה (ועיין בגמרא (ב"מ צ.) מה שאמרו בענין 'משום דמעלי לה'). וְצִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְלַמֵּד נַפְשֵׁנוּ לִרְדֹּף אַחַר הַחֶסֶד וְהַחֶמְלָה עַל כָּל בַּעֲלֵי חַי, וְלָאו דַּוְקָא עִם בְּנֵי אָדָם אֶלָּא גַּם עַל בְּהֵמוֹת שֶׁלֹּא נִבְרְאוּ אֶלָּא לְשַׁמְּשֵׁנוּ, וְלָחוּם עֲלֵיהֶם וְלִתֵּן חֵלֶק מִיגִיעַת בְּשָׂרָם לְהַשְׁבִּיעָם מֵאֲשֶׁר טָרְחוּ, וְתַרְגִּיל בָּזֶה הַנֶּפֶשׁ לְהֵטִיב אֶל בְּנֵי אָדָם (חינוך. וטעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה שנב). וְסָמַךְ הַפָּרָשָׁה לְ'כִי יֵשְׁבוּ אַחִים יַחְדָּו' (דברים שם ה), שֶׁאִם יַעֲבֹר מִדָּה כְּנֶגֶד מִדָּה נִפְרָעִין מִמֶּנּוּ וְיִוָּרֵעַ וְלֹא יִהְיֶה לוֹ בָּנִים, וְתִפֹּל אִשְׁתּוֹ לְיָבָם וְיִקַּח הַשָּׂדֶה וְלֹא יֹאכַל מֵאוֹתָהּ תְּבוּאָה (טעמי מצות שם).

ב"ק נד: ב"מ פט: צ. רמב"ם הל' שכירות פי"ג, ספר המצוות ל"ת תעשה רי"ט, סמ"ג ל"תוין קפ"ד, חושן משפט סי' ש"ל"ח.

משנה הלכות

בפרתו של ישראל אינו עובר, ואם עשה העכו"ם מעצמו ולא אמר ליה הישראל אפילו איסור אין בו, אמר לעכו"ם חסום פרתי ודוש בה, ישב לה קוץ בפיה ודש בה, רבץ לה ארי מבחוץ, הרביץ בנה מבחוץ, היתה צמאה ואינו משקה אותה, פרס עור על הדיש שלא תאכל, וכיוצא בזה אסור ואינו לוקה, היה המאכל שעושה בה רע לבני מעיה ומזיקה, או שהיתה חולה ואם תאכל תתריז (שתעשה חולי מעיים), או שאכלה הרבה ומתיירא שלא תחלה מרוב מאכל מותר למונעה, שלא הקפידה תורה אלא על הנאתה והרי אינה נהנית[ג].

פרטי דינים. פרות המהלכות על התבואה לפי שירט להם הדרך אין עובר על 'לא תחסום'[ד]. ורשאי השוכר להאכילה אגודות קש שלא תאכל הרבה, ורשאי בעל הפרה להרעיבה שתאכל הרבה מהדיש[ה]. פרות הדשות בתרומה ומעשר אינו עובר משום 'לא תחסום' ומפני מראית העין תולה לה בטרסקלין שבפיה מאותה המין[ו]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

ג. רמב"ם שם ה"ג. חו"מ שם ס"ה-ו-ז. **ד.** רמב"ם שם ה"ד. חו"מ שם ס"ח. **ה.** רמב"ם שם ה"ו. חו"מ שם ס"ט. **ו.** רמב"ם שם ה"ד.

מִצְוָה תקצז

לֹא תִהְיֶה אֵשֶׁת הַמֵּת הַחוּצָה (לֹא תַעֲשֶׂה שנ"ט)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא תִּנָּשֵׂא הַיְבָמָה לְאִישׁ זָר וְלֹא יָבֹא זָר עָלֶיהָ בְּעוֹדָהּ זְקוּקָה לְיִבּוּם, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כה, ה) 'לֹא תִהְיֶה אֵשֶׁת הַמֵּת הַחוּצָה'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. עַל דֶּרֶךְ הַפְּשָׁט לְפִי שֶׁיְּרֻדָּה הַתּוֹרָה לְסוֹף דַּעְתּוֹ שֶׁל אָדָם שֶׁמֵּת בְּלֹא בָּנִים מִצְטַעֵר הַרְבֵּה בְּרִאוֹתוֹ אֵשֶׁת בְּרִיתוֹ וְכָל הוֹנוֹ וַעֲמָלוֹ יִמָּסֵר בְּיַד זָר, וְיִמְשֹׁל זָר עַל אִשְׁתּוֹ כְּגוּפוֹ וּנְכָסָיו אֲשֶׁר רָכַשׁ בְּנַפְשׁוֹ וּבְזֵעַת אַפּוֹ, וְיִמָּחֶה שְׁמוֹ מִן הָעוֹלָם בְּמָסְרוֹ הַכֹּל עַל שֵׁם הַבַּעַל הַשֵּׁנִי. וְלָכֵן צִוְּתָה הַתּוֹרָה לְהָקִים לוֹ שֵׁם וְלֹא יִכָּרֵת שְׁמוֹ, וְיִמְסְרוּ הַכֹּל

משנה הלכות

תקצז) גדרי הלאו. מי שמת ובן אין לו וכן אין לו שום זרע אחר. והניח אשה אחריו ויש לו אחים מן האב שהיו בעולם בשעת מיתה (לאפוקי שנולדו לאחר שמת) אסורה אשתו להנשא לאיש זר אלא תתייבם לאחיו (עיין להלן מצוה תקצ"ח) או שיחלוץ לה אם לא רצה ליבמה ואז מותרת לשוק[א].

נישאת לזר. נישאת לזר קודם שנתייבמה או חלץ לה אפילו בשוגג הרי זה מוציא בגט ואפילו היו לו בנים ממנה, ונאסרה עליו ועל יבמה, וי"ג דרכים שנתבארו באבן העזר (סי' י"ז) כולן בה, אלא שאין הולד ממזר, ויש אומרים שהוא ממזר דרבנן, ויבמה חולץ לה ומותרת לאחרים[ב]. היה ספק אם יש לה יבם אם נישאת לא תצא, ולכתחילה לא תינשא[ג]. שומרת יבם שזנתה לא נאסרה על יבמה אם הוא ישראל, ויש אומרים שאסורה לבועל משום קנס[ד].

נתקדשה לזר. זקוקה לייבם שנתקדשה לאחר נותן לה הזר שקידשה גט, ויבמה מייבם או חולץ, אם היה היבם כהן שאסור לישא גרושה תצא מהזר בגט שלא יהא חוטא נשכר, ויבמה חולץ לה, ואם חזר הזר שגירשה מהאירוסין ונשאה אחר שחלץ לה יבמה אין מוציאין אותה מידו, ויש אומרים דאפילו חזר ונשאה מוציאין כיון שנתקדשה לו במזיד באיסור, אבל קידשה בשוגג שלא ידעו שהיה לה יבם אם רוצה היבם לייבמה צריך המקדש לגרשה. ואם

תקצז) א. רמב"ם הל' יבום פ"א ה"א-ב. אבן העזר סי' קנ"ו ס"א. **ב.** רמב"ם שם פ"ב הי"ח. אבן העזר סי' קנ"ט ס"ב. **ג.** בעל הלכות גדולות. **ד.** רמב"ם שם ה"כ. אבן העזר שם ס"ג.

לְאָחִיו וְיִמְשֹׁל בִּנְכָסָיו כֵּיוָן שֶׁאֵין לוֹ זֶרַע, וְיָרְשָׁנוּ הוּא 'וְלֹא יִמָּחֶה שְׁמוֹ מִיִּשְׂרָאֵל'ה (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה שנג). וְעַל דֶּרֶךְ הַפְּשׁוּט כִּי רָצְתָה הַתּוֹרָה לָתֵת תִּקּוּן לְזֶה שֶׁמֵּת בְּלֹא בָּנִים לְבִלְתִּי יַדַּח מִמֶּנּוּ נִדָּח, וְ'הַבְּכוֹר אֲשֶׁר תֵּלֵד יָקוּם עַל שֵׁם אָחִיו הַמֵּת וְלֹא יִמָּחֶה שְׁמוֹ מִיִּשְׂרָאֵל' (דברים שם), וְהָאָח הוּא הַיּוֹתֵר קָרוֹב כְּמָה דְּאַתְּ אָמַר (משלי יז, יז) 'וְאָח לְצָרָה יִוָּלֵד', וְנִשְׁמוֹת שְׁנֵי אַחִים כְּאֶחָד (עיין צרור המור דברים שם), וְכֵן אִיתָא שֶׁנַּפְשׁוֹת נָדָב וַאֲבִיהוּ תָּלוּ שְׁתֵּיהֶם בְּפִנְחָס בְּשָׁעָה שֶׁהָרַג אֶת זִמְרִי.

יבמות יג: צב: רמב"ם הל' יבום פ"ה, ספר המצוות לֹא תעשה שנ"ז, סמ"ג לאוין פ"ג, סמ"ק סי' קפ"ח, אבן העזר סי' קנ"ט.

מִצְוָה תקצח

מִצְוַת יִבּוּם (מִצְוַת עֲשֵׂה רל"ט)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְהַיּוֹת הַיָּבָם נוֹשֵׂא אֶת אֵשֶׁת אָחִיו מֵאָבִיו שֶׁמֵּת וְלֹא הִנִּיחַ בָּנִים, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כה, ה) 'וּבֵן אֵין לוֹ וְגוֹ' יְבָמָהּ יָבֹא עָלֶיהָ'.

משנה הלכות

רוצה היבם לחלוץ חולץ לה ונישאת למקדש, וצריך לחזור ולקדש לאחר שחלץ להם יבמה[ז].

ספק. ספק יבמה שצריכה לחלוץ מספק ונתקדשה לאחר חולץ לה יבמה ותישב עם בעלה, ואם נתקדשה לכהן אין חולצין לה כלל שלא לאסרה עליו, גירשה הכהן או מת חולצת ומותרת לאחרים[ח]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בנשים ואם עברה ונישאת קודם שנתייבמה או חלצו לה, בעדים ובהתראה מלקין אותה ואותו.

תקצח) גדרי המצוה. מי שמת והניח אשה, בין מן האירוסין ובין מן הנישואין, ובנים לא היו לו לא מאשה זו ולא מאחרת, בין בנים כשרים ובין פסולים, ואפילו בן או בת ממזר (חוץ מן השפחה דאינו פוטר), ויש לו אח מן האב שהיה בעולם בשעה שמת זה האח, הרי זה מצוה לייבם את אשת המת לאחר צ"א יום למיתתו[א].

מאמר. והיבמה הולכת אחר היבם במקום שהוא שם, ובית דין נותנין להם עצה ההוגנת לשניהם אם לייבם או לחלוץ[ב].

ה. דברים שם ו. **ו.** ראה בזוה"ק ח"ג ריז. ועיין שם ח"ג נז: **ז.** רמב"ם שם הי"ט-כ. אבן העזר שם ס"א. **ח.** רמב"ם שם הכ"א. אבן העזר סי' קס"ד ס"ז. **תקצח) א.** רמב"ם הל' יבום פ"א ה"א ג-ד והי"ט. אבן העזר סי' קנ"ו ס"א-ב, וסי' קס"ד ס"א. **ב.** רמב"ם שם פ"ד ה"א. אבן העזר סי' קס"ו ס"א.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְפִי שֶׁהָאִשָּׁה אַחַר שֶׁנִּשֵּׂאת לְאִישׁ הֲרֵי הִיא כְּאֶחָד מֵאֲבָרָיו, שֶׁכֵּן יְחַיֵּב הַמֵּטִיב מֵאָדָם הָרִאשׁוֹן שֶׁלָּקְחָה אֶחָד מִצַּלְעוֹתָיו וּמִמֶּנָּה בָּאָה הָאִשָּׁה, וְעַל זֶה אָמְרוּ: 'אִשְׁתּוֹ כְּגוּפוֹ'. וְהָאִישׁ הַזֶּה שֶׁמֵּת בְּלֹא בָּנִים אֵין זֵכֶר לוֹ בָּעוֹלָם הַגּוּפָנִי זוּלָתִי זֹאת הָאִשָּׁה שֶׁהִיא עֶצֶם מֵעַצְמָיו וּבָשָׂר מִבְּשָׂרוֹ, וְהָיָה מֵחַסְדֵי הָאֵל בָּרוּךְ הוּא שֶׁיִּהְיֶה הַזֶּרַע מֵהָאָח הַחַי יִקָּרֵא עַל שְׁמוֹ, וְגַם לוֹ חֵלֶק בּוֹ מִצַּד הָאִשָּׁה, וְזֶהוּ שֶׁאָמְרוּ (יבמות כב.) שֶׁכָּל זְמַן שֶׁיֵּשׁ לְאָחִיו שׁוּם זֵכֶר בָּעוֹלָם בֵּן אוֹ בַּת אֲפִלּוּ מַמְזֵר אוֹ מַמְזֶרֶת פּוֹטְרִין אִשְׁתּוֹ מִן הַיִּבּוּם, שֶׁכְּבָר יֵשׁ לוֹ חֵלֶק וְזִכָּרוֹן בָּעוֹלָם הַגּוּפָנִי (חינוך). וְעַל דַּעַת הַמְקַבְּלִים מִפִּי מֹשֶׁה רַבֵּנוּ עָלָיו הַשָּׁלוֹם שֶׁנַּפְשׁוֹת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל יָעָתְקוּ אוֹ תֶּאֱצַלְנָה מִגּוּף אֶל גּוּף, וְלֹא תִּתְגַּלְגֵּל הַנֶּפֶשׁ בְּאֵיזֶה חֹמֶר שֶׁיִּזְדַּמֵּן אֶלָּא

משנה הלכות

מהתורה היבם אין צריך לקדשה, אלא בא עליה והיא אשתו לכל דבר, וחכמים תיקנו שלא יבוא עליה עד שיקדשה בכסף או בשטר כשאר נשים והוא נקרא 'מאמר' ביבמה[ד].

בדיעבד. הבא על יבמתו בין בשוגג, בין במזיד לשם זנות, בין שאנסוהו והדביקוהו בעל כרחו על ידי קישוי, בין שהיה הוא מזיד והיא שוגגת או אנוסה או להיפך, בין שהיא ערה או ישנה, כיון שהערה בה בפני עדים קנאה, במה דברים אמורים שנתכוון לשום ביאה בעלמא, אבל לא נתכוון לביאה כלל כגון שהוא ישן או שיכור שאינו מכיר כלום, או שנתכוון להטיח בכותל, או שנתקשה לאשתו ונפל מן הגג ונתקע ביבמתו, וכן אם הדביקוהו באבר מת לא קנה[ה].

פרטי דינים. קטן פחות מבן ט' שנים אין ביאתו כלום, ובן ט' שנים ויום אחד קנה ביבמתו כמאמר בגדול, ותמתין עד שיגדל וכונסה[ו]. היבם לאחר שכנס את היבמה הרי היא כאשתו לכל דבר, ויכול להוציאה בגט ולהחזירה כרצונו[ז]. כתובתה על נכסי בעלה הראשון, ואם לא היה לו נכסים כותב לה כתובה משלו[ח]. ואין צריך לקרות בנו על שם אחיו המת[ט]. יש אומרים שהבא על יבמתו מברך אשר קדשנו במצוותיו וציונו על ביאת יבמה[י]. יבמה שאסורה לו אפילו מדברי

ג. ברכות כד. בכורות לה: **ד.** רמב"ם שם פ"א ה"א, ופ"ב ה"א. אבן העזר שם ס"ב. **ה.** רמב"ם שם פ"ב ה"ג-ד. אבן העזר שם ס"ז-ח. **ו.** רמב"ם שם פ"ה הי"ח. אבן העזר סי' קס"ז ס"א. **ז.** רמב"ם שם פ"א הט"ו. אבן העזר סי' קס"ח ס"א. **ח.** רמב"ם שם ה"א. אבן העזר שם ס"ג, וסי' קס"ו ס"ד. **ט.** אבן העזר סי' קס"ו ס"ה. **י.** אבן העזר סי' קס"ו ס"ט ברמ"א.

בְּיוֹתֵר קָרוֹב לוֹ, וְיִהְיֶה הַבֵּן הַנּוֹלַד מִיָּמָם בֶּאֱמֶת עֶצֶם מֵעַצְמָיו מֵאִשְׁתּוֹ וְנִשְׁמָתוֹ הַיְנוּ בַּעְלָהּ, וְזֶה 'יָקוּם עַל שֵׁם אָחִיו הַמֵּת' (שם) וְהוּא הוּא עַצְמוֹ, וְהָבֵן. וּבָא הַמִּצְוָה בְּאַחִים בִּלְבַד שֶׁהֵם הַכִּי דּוֹמִים (עיין אברבנאל כה, ה-י)[א].

יבמות כד.: ופרק יב, רמב"ם הל' יבום וחליצה, ספר המצוות מצות עשה רי"ז, סמ"ג עשין נ"א-נב, סמ"ק סי' קפ"ה, אבן העזר סי' קס"ה-קסו וקס"ט.

מִצְוָה תקצט

מִצְוַת חֲלִיצָה (מִצְוַת עֲשֵׂה ר"מ)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לִהְיוֹת הַיְבָמָה חוֹלֶצֶת לַיָּבָם אִם לֹא יִשָּׂאֶנָּה, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כה, ט) 'וְחָלְצָה נַעֲלוֹ מֵעַל רַגְלוֹ'.

משנה הלכות

סופרים חולץ ולא מיבם[ב]. ויבמה שלא היתה ראוייה בשעת נפילה ליבום שוב אסורה לייבם[ג], ואם היתה נידה בשעת נפילה מותרת לייבם לאחר שנטהרה דראוייה היא והזמן ממילא בא[ד]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים, ועכשיו נהגו שלא לייבם אלא לחלוץ מפני שאין כוונתם לשם שמים והפורץ גדר ישכנו נחש[טו].

תקצט) גדרי המצוה. היבם שלא רצה לייבם אשת אחיו מצוה לו לחלוץ, ובזמן הזה שרבו שאינם מכוונים לשם מצוה ואמרו כל הנושא יבמתו לשם יופי כאלו פגע באשת אח שלא במקום מצוה, מצות חליצה קודם ליבום[א].

סדר חליצה. סדר חליצה, בית דין של שלשה (אפילו הדיוטות ובלבד שיודעים להקרות, ושלא יהיו בעלי מומין, ושיהיו מישראל מצד אם ואם, ולא יהיו קרובים), הולכים למקום שרוצים לחלוץ למחר ויושבים מעט וקובעים מקום לחליצה, ויאמרו בפה מלא למחר נחלוץ שם, ומוסיפין עוד שניים על השלשה, ואם לא היו בקביעות מקום לא מעכב[ב]. מזהירין היבמה שלא תאכל כלום ביום קודם החליצה, ולא תנקר שיניה קודם שתחלוץ, היבם ינקה רגלו[ג]. וחולצין ביום[ד]. הדיינים יושבין ומביאין מנעל של עור שיש לו עקב, ומקנין אותו ליבם שיהא שלו, לובשו בימין (איטר בימין שלו) קושר רצועות על רגלו או שליח בית דין קושרו ועומד הוא

יא. ד"ה והותר בזה הספק העשרים. והאברבנאל האריך שם בענין זה עיי"ש. **יב.** רמב"ם שם פ"ו ה"ז וה"י. אבן העזר סי' קע"ד ס"א. **יג.** אבן העזר סי' קע"ה ס"א. **יד.** תוספות יבמות ב. אבן העזר סי' קע"ג ס"א. **טו.** אבן העזר סי' קס"ה ס"א ברמ"א. **תקצט) א.** רמב"ם הל' יבום וחליצה פ"א ה"ב. אבן העזר סי' קס"ה ס"א. יבמות לט: **ב.** רמב"ם שם פ"ד ה"ב. אבן העזר סי' קס"ט ס"א וס"ג-ד. סדר חליצה שלאחר סי' קס"ט ס"א ה-ו. **ג.** אבן העזר שם סמ"א. סדר חליצה שם ס"י. **ד.** רמב"ם שם ה"ה. אבן העזר שם ס"ו. סדר חליצה שם סי"א.

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כָּתַב רַבֵּנוּ בַּעַל הַהֲלָכוֹת גְּדוֹלוֹת[ה] 'אָמַר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְמֹשֶׁה אֱמֹר אֶל הָעָם שֶׁלֹּא רָצָה לְיַבֵּם, רָעוּעַ, בְּגוּפְךָ מֵאַנְתָּ לְקַיֵּם מִצְוַת יִבּוּם, לְפִיכָךְ תַּחֲלִיץ מִנְּעָלְךָ כְּאֵבֶל וְכִמְנֻוָּה שֶׁדַּרְכָּם לִהְיוֹת יְחֵפִים, וּבְטִפָּה סְרוּחָה שֶׁבְּגוּפְךָ יָכְלְתָּ לְקַיֵּם לְאָחִיךָ זֶרַע לְכָךְ וְיָרְקָה לְפָנָיו טִפָּה סְרוּחָה, וְהַדַּיָּנִים עוֹנִין 'חֲלוּץ הַנַּעַל'[ו] שְׁלֹשָׁה פְּעָמִים, חֲלוּץ הַנַּעַל כִּמְנֻוָּה, חֲלוּץ הַנַּעַל כְּמוֹרֵד בַּמִּצְוֹת' (שפתי כהן (צפת) דברים שם). וּבְשֵׁם רַבֵּנוּ יְחִיאֵל אָמְרוּ, הַיְבָמָה מְקוֹנֶנֶת בִּפְנֵי בֵּית דִּין 'לֹא אָבָה יַבְמִי' (דברים שם ז), וְהוּא מֵשִׁיב 'לֹא חָפַצְתִּי לְקַחְתָּהּ' (שם, ח) וְאֵינוֹ חוֹשֵׁשׁ שֶׁיִּהְיֶה אָחִיו בְּלֹא זֶרַע, וְהִיא חוֹלֶצֶת נַעֲלוֹ לוֹמַר שֶׁיִּתְאַבֵּל עַל אָחִיו, כִּי מֵעַתָּה הֲרֵי הוּא מֵת וְנִשְׁכָּח אַחֲרֵי שֶׁאֵינוֹ מֵקִים לוֹ זֶרַע, וְרוֹקֶקֶת לְפָנָיו, כְּלוֹמַר לֹא מֵחֲמַת יָפְיֵךְ חֲמַדְתִּיךְ, וְאוֹמֶרֶת כֵּן לְהַלְבִּינוֹ, וְהָעוֹמְדִים

משנה הלכות

והיא[ז]. היבמה קוראת בלשון הקודש 'מאין יבמי להקים לאחיו שם בישראל לא אבה יבמי' ('לא אבה' צריכה לומר בנשימה אחת) והיבם קורא 'לא חפצתי לקחתה', לא היו יכולין לקרות מקרין אותו ומסבירין להם הדברים אם לא מבינים, היבם נועץ רגלו בארץ וסומך על דף, היבמה מוטה ומתרת בימינה רצועות המנעל מעל רגלו וחולצת המנעל ומשליכתו לארץ, וצריכין לכוון שניהם להתירה לשוק[ח]. אחר כך היבמה עומדת ויורקת בארץ כנגד פני היבם רוק הנראה לדיינים, וצריכין הדיינים לראות הרוק, מקרין לה בלשון הקודש 'ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו. ויקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל', וכל היושבים עונים 'חלוץ הנעל' ג' פעמים[ט]. יבמה שאין לה יד חולצת בשיניה[י]. יבם שאין לו רגל אינו יכול לחלוץ[יא]. לא רצה לחלוץ לה מטעין אותו שתתן לו מאתים זוז ולא תתן, ואם השלישה המעות אינה יכולה לחזור, יש לו אשה אחרת מנדין אותו לחלוץ[יב]. וצריך לדקדק שהיבם גדול, ושהיא אשת המת, ושאינה מעוברת, ושלא ילדה ולד של קיימא אחר שמת הבעל[יג]. ואסור לדיין ליטול שכר על חליצה ועל כל פנים לא יותר מכדי שעת בטלה[יד]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן.

ה. מהרי"ק בשם בה"ג, הביאו בשפתי כהן (צפת) דברים שם. **ו.** דברים שם י. **ז.** רמב"ם שם ה"ו. אבן העזר שם סי"ד. סדר חליצה שם סל"ט. **ח.** רמב"ם שם ה"ו וה"ח. אבן העזר סכ"ט-ל-לא וסמ"ד. סדר חליצה שם סמ"ז-מח-מט-נ-נא-נב. **ט.** רמב"ם שם ה"ז. אבן העזר שם סל"ח וסמ"ב. סדר חליצה שם סנ"ג-נד. **י.** רמב"ם שם הי"ח. אבן העזר שם סל"א. **יא.** רמב"ם שם הי"ז. אבן העזר שם סל"ה. **יב.** אבן העזר סי' קס"ה ס"א ברמ"א. **יג.** אבן העזר סי' קס"ט ס"ח. סדר חליצה שם ס"כ-כ"א וסכ"ג. **יד.** אבן העזר שם ס"ב ברמ"א.

שָׁם אוֹמְרִים שְׁלֹשָׁה פְּעָמִים 'חֲלוּץ הַנַּעַל' לְפַרְסֵם בָּשְׁתּוֹ (שפתי כהן שם). גַּם לְהוֹדִיעַ שֶׁנִּפְטֶרֶת מִמֶּנּוּ וְאֵינָהּ מְשֻׁעְבֶּדֶת לוֹ לַחֲלֹק לוֹ כָּבוֹד מֵעַתָּה 'וְיָרְקָה בְּפָנָיו' (חינוך).

מראה מקומות עיין במצוה הקודמת.

מִצְוָה תר

לְהַצִּיל הַנִּרְדָּף מִיַּד הָרוֹדֵף (מִצְוַת עֲשֵׂה רמ"א)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְהַצִּיל הַנִּרְדָּף אֲפִלּוּ בְּנַפְשׁוֹ שֶׁל רוֹדֵף אִם לֹא נוּכַל לְהַצִּילוֹ בְּאֶחָד מֵאֲבָרָיו, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כה, יב) 'וְקַצֹּתָה אֶת כַּפָּהּ'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. שֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא בָּרָא עוֹלָמוֹ יָשָׁר, וְלֹא יַחְשְׁבוּ הָרְשָׁעִים שֶׁהַתּוֹרָה הָרְצוּעָה וְכָל הֶחָזָק מֵחֲבֵרוֹ בְּכֹחַ יַעֲשֶׂה כִּרְצוֹנוֹ כְּשֶׁלֹּא יִמְצֵא מִי שֶׁהוּא מוֹשִׁיעַ לַחֲבֵרוֹ הַחַלָּשׁ וּמוֹנֵעַ וּמְעַכֵּב בְּיַד בַּעֲלֵי הַזְּרוֹעַ, וְנִמְצָא הָעוֹלָם חָרֵב וְאִישׁ אֶת רֵעֵהוּ חַיִּים בָּלָעוּ, לָכֵן צִוָּה יוֹצֵר כֹּל יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ לְהַצִּיל הַנִּרְדָּף (חינוך). וְאֵין הָעוֹלָם מִתְקַיֵּם כִּי אִם בִּתְשׁוּעַת

משנה הלכות

תר) גדרי המצוה. גרסינן בספרי (פר' כי תצא פב) "והחזיקה במבושיו' (דברים שם יא), מה אותו מקום מיוחד שיש בו סכנת נפשות, כך כל דבר שיש בו סכנת נפשות הרי היא ב'קצותה את כפה', ומנין שאם אינו יכול להצילו בכפה בלבד שיש להצילו בנפשה, תלמוד לומר 'לא תחוס עיניך" ודיבר הכתוב בהווה. ומכאן למדו שכל הרודף אחר חבירו להרגו והזהירו (ובדיעבד אפילו לא הזהירו) והרי הוא רודף אחריו, בין שהיה הרודף גדול והנרדף קטן ובין שהיה הנרדף גדול והרודף קטן, מצות עשה על כל ישראל להצילו באחד מאברי הרודף, לא היה יכול לכוון ולהצילו באחד מאבריו אלא אם כן הורגו לרודף, הרי אלו הורגים אותו אף על פי שלא הרג עדיין, והורגין אותו בלי בית דין[א].

בא במחתרת ומסכן את הרבים. הבא במחתרת דינו כרודף, ואם ידוע שלא בא אלא על עסקי ממון ולא יהרוג אף אם יעמוד בעל הממון נגדו אסור להרגו[ב]. מי שמסכן את הרבים כגון שעוסק בזיופין במקום שהמלכות מקפדת דינו כרודף ומותר למסרו למלכות,

תר) א. רמב"ם הל' רוצח פ"א ה"ו-ז. חו"מ סי' תכ"ה ס"א. **ב.** רמב"ם הל' גניבה פ"ט ה"ז. חו"מ שם ברמ"א.

הַחַלָּשׁ מִיַּד הֶחָזָק מִמֶּנּוּ, וְהַנִּרְדָּף לְעוֹלָם עֵינוֹ וְלִבּוֹ אֶל הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ לְהוֹשִׁיעוֹ מִיַּד רוֹדְפוֹ, וְאָמְרוּ רַז"ל (ויק"ר כז, ה) "אֱלֹקִים יְבַקֵּשׁ אֶת נִרְדָּף" (קהלת ג, טו) אַפִּלּוּ הַנִּרְדָּף רָשָׁע וְהָרוֹדֵף צַדִּיק אֱלֹקִים יְבַקֵּשׁ הַנִּרְדָּף, וְכָל שֶׁכֵּן הַנִּרְדָּף לֵאלֹקִים וּמִתְחַנֵּן לוֹ וַדַּאי יוֹשִׁיעוֹ (עיין חינוך). וְגִלְתָה הַתּוֹרָה בְּנַעֲרָה הַמְאֹרָסָה שֶׁאַף עַל פִּי שֶׁלֹּא בָּא אֶלָּא לְפָגְמָהּ וְלֹא לְהָרְגָהּ חַיָּב לְהַצִּילָהּ וַאֲפִלּוּ בְּנַפְשׁוֹ שֶׁל רוֹדֵף, הַבָּא לְהָרְגוֹ מִכָּל שֶׁכֵּן שֶׁנִּתָּן לְהַצִּילוֹ בְּנַפְשׁוֹ שֶׁל רוֹדֵף[ג], וְזֶה שֶׁכָּתוּב (דברים כב, כז) 'וְאֵין מוֹשִׁיעַ לָהּ' מִכְּלָל דְּבָעֵי תְּשׁוּעָה, וּמִצְוָה לְהַצִּילָהּ מִיַּד הָרוֹדֵף (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) מצות עשה רמג)[ד].

ספרי פר' כי תצא פב-פג, סנהדרין נז: עד. אהלות פרק ז, רמב"ם הל' רוצח פ"א, ספר המצוות מצות עשה רמ"ז ול"א תעשה רצ"ג, סמ"ג עשין ע"ז לאוין קס"ד, חושן משפט סי' תכ"ה.

משנה הלכות

ודוקא במקום שהמלכות מקפדת ויכול להזיק לרבים[ה].

מקשה לילד. מעוברת שהיא מקשה לילד מותר לחתוך העובר שבמעיה בין ביד ובין בסם אם אי אפשר שתלד, מפני שהוא כרודף אחריה להרגה, ואם הוציא ראשו אין נוגעים בו דהוה כילוד ואין דוחין נפש מפני נפש, וזהו טבע של עולם[ו]. יצא דרך מרגלותיו עד שיצא רובו חותכו, היה בן שמונה ודאי שלא כלו חדשיו אפילו הוציא ראשו מותר לחתכו אבר אבר כנ"ל, ועיין נודע ביהודה (תנינא סי' נ"ט) אבל הכא מיירי שודאי לא כלו לו חדשיו, והבן[ז].

שאר פרטים. הרודף אחר עכו"ם וגר תושב אסור להרגו[ח]. ובמנחת חינוך נסתפק ברדף אחר הטריפה או גוסס בידי אדם שאין חייבין על רציחתו מיתה אי מותר להרגו[ט], ויש עוד להסתפק ברודף אחר תינוק פחות מבן שלשים שלא יצא עדיין מתורת נפל אי מותר להורגו, ויש לפשוט ממעוברת דמניחין אותה למות כשהוציא ראשו, ואם כן פשוט דהורגין. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

ג. עיין סנהדרין עד. **ד.** הביאו באור המצות (לאנגנר) ח"ד מצוה רצג. **ה.** רמ"א שם. **ו.** רמב"ם הל' רוצח שם ה"ט. חו"מ שם ס"ב. **ז.** פתחי תשובה חו"מ שם ס"ק ב. ועיין שו"ת משנה הלכות ח"ט סי' של"א, ובמה"ת ח"ד סי' ער"ה. **ח.** מנחת חינוך. **ט.** עיין במצוה הבאה.

מִצְוָה תרא

שֶׁלֹּא לָחוּם עַל הָרוֹדֵף (לֹא תַעֲשֶׂה ש"ם)

הִזָּהֵיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לָחוּם עַל הָרוֹדֵף הַנִּזְכָּר בַּמִּצְוָה הַקּוֹדֶמֶת, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כה, יב) 'וְקַצֹּתָה אֶת כַּפָּהּ לֹא תָחוֹס עֵינֶךָ'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מְבֹאָר מִן הַשֵּׂכֶל וְדַעַת הַכֹּל מוֹדִים בּוֹ, כִּי אֵין לְךָ דָּבָר שֶׁהִקְפִּידָה עָלָיו הַתּוֹרָה כִּשְׁפִיכַת דָּמִים, וּכְתִיב (במדבר לה, לג) 'וְלֹא תַחֲנִיפוּ אֶת הָאָרֶץ' וְגוֹ', וְנֶאֱמַר (בראשית ד, י) 'קוֹל דְּמֵי אָחִיךָ צֹעֲקִים אֵלַי מִן הָאֲדָמָה', וּבְפֵרוּשׁ גִּלְתָה הַתּוֹרָה (שם ט, ו) 'שֹׁפֵךְ דַּם הָאָדָם בָּאָדָם דָּמוֹ יִשָּׁפֵךְ', וּלְפִיכָךְ זֶה הָרוֹצֵחַ בַּר מָוֶת הוּא לְאַחַר שֶׁהִפְקִיר דַּם חֲבֵרוֹ לְהָרְגוֹ (עיין מצודת דוד (רדב"ז) מצוה תעח), וּמוּטָב שֶׁיָּמוּת הוּא יְחִידִי מִשֶּׁיַּהֲרֹג אֶת חֲבֵרוֹ

משנה הלכות

תרא) באיזה עבירות מצילין מרודף. הרואה אחד רודף אחר אחד מאישי ישראל להורגו, או אחר אחת מכל העריות שיש בהן כרת לבועל (חוץ מהבהמה) מצילין אותן בנפשו של רודף אם אי אפשר באחד מאבריו, וכן הרודף אחר הזכר, ואסור לחוס על הרודף, רדף אחר הערוה ותפסה ושכב עמה, כיון שהערה בה אפילו לא גמר, אין ממיתין אותו אלא יביאהו לבית דין[א]. רדף אחר ערוה ואחרים רודפים אחריו להצילה ואמרה להם הניחוהו כדי שלא יהרגני אין שומעין לה, אלא מבהילין אותו ומונעין על ידי הכאת אחד מאבריו, ואם אינם יכולין באבריו הורגין אותו[ב]. והורגין את הרודף אפילו בשבת[ג].

כמה ספיקות. היה יכול להציל באחד מאבריו והרגו הרי זה שופך דמים וחייב, אבל בית דין אין ממיתין אותו, כן כתב הרמב"ם[ד] והטור השיגו. ועיין לעיל במצוה הקודמת שהבאתי חקירה מהמנחת חינוך אי הרודף אחר הטריפה מותר להרגו, ונראה לי דזה תלוי בטעם הריגת הרודף אי משום עונש או כדי להציל הנרדף, ואי נימא כדי להציל הנרדף אם כן גם בטריפה על כל פנים מציל הנרדף איכא. ונסתפק במנחת חינוך ברודף אחר הנידה אי נהרג. הרודף אחר הערוה שנפגמה כבר פעם אחת ספק אי ניתן להצילה בנפשו[ה]. מצוה על הבן להרוג האב אם הוא רודף, עוד נסתפקו במפתה קטנה כיון דאונס הוא אי ניתן להצילה בנפשו[ו].

תרא) א. רמב"ם הל' רוצח פ"א ה"י-יא-יב. חו"מ סי' תכ"ה ס"ג. **ב.** רמב"ם שם הי"ב. חו"מ שם ס"ד. **ג.** עיין מנחת חינוך מצוה ת"ר. ועיין שו"ת משנה הלכות ח"ט סי' שצ"א. **ד.** רמב"ם שם הי"ג. **ה.** עיין מנחת חינוך שם. ועיין שו"ת משנה הלכות ח"ט סי' שצ"ג. **ו.** מנחת חינוך.

וימיתוהו אחר כך בבית דין ונמצא שׁימותו גם שׁניהם. גם כי מאחר שׁהרוֹדף בדמו להרג נפשׁ מישׂראל נדבק בו רעה רבה, ומצוה לבער הרעה הזאת מישׂראל בכל אפן. ולדעת קצת מהראשׁונים מצוה זו נכללת בלאו ד'לא תעמד על דם רעך' (ויקרא יט, טז), והכא משׁמיענו באשׁה שׁאחזה במבושׁיו שׁל איש אפלו להציל בעלה, כיון דכספוקא מלתא ובזיון גדול שׁהחזיקה במקום ערוה 'וקצותה את כפה לא תחוס עינך' עליה, והצילהו באחד מאבריה. ו'לא תחוס עינך' אם העין אינו מתעלם מלהסתכל בערוה תסמהו (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה שנד).

מראה מקומות עיין במצוה הקודמת.

מצוה תרב

לא יהיה בכיסך (לא תעשה שם"א)

הזהיר הקדוש ברוך הוא שׁלא יהי אצלנו בבית מישׁקולות ומדות חסרות ויתרות, שׁנאמר (דברים כה, יג) 'לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן גדולה וקטנה'.

משנה הלכות

פרטי דינים. הרודף לעבור על עבירה אפילו חמורה, כגון לחלל שבת או לעבוד עבודה זרה ח"ו, אף על פי שהם מעיקרי הדת אין ממיתין אותו עד שיעשה מעשה ויומת על פי בית דין[ז]. הנרדף עצמו שקם והרג לרודף, אף על פי שהיה יכול להציל את עצמו באחד מאבריו אינו חייב מיתה[ח]. ועיין בשו"ת רדב"ז (ח"ב סי' רי"ח) ובכסף משנה[ט] ובבית יוסף[י] ובש"ך[יא] אי צריך המציל להעמיד עצמו בספק סכנה כדי להציל. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

תרב) השהיית והחזקות מידות חסירות. אסור לו לאדם להשהות בכיסו או בביתו מידה חסירה, אפילו שאינו מודד בה ואינו חושב למדוד בה, ואפילו עושה ממנה עביט של מי רגלים, שמא יבוא מי שאינו יודע וימדוד בה, ובמקום שיש

ז. רמב"ם שם הי"א. ח. עיין משנה למלך הל' חובל פ"ח ה"י. ט. הל' רוצח פ"א הי"ד, מהגהות מיימוניות בשם הירושלמי. י. חו"מ סי' תכ"ו. יא. חו"מ שם ס"ק ב.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מְבֹאָר בַּקְּרָא (שם, טז) 'כִּי תוֹעֲבַת ה' אֱלֹהֶיךָ כָּל עֹשֵׂה אֵלֶּה כֹּל עֹשֵׂה עָוֶל', וְאֵין חִלּוּק בֵּין עוֹשֶׂה עָוֶל בַּפֶּה אוֹ בְּמַעֲשֶׂה, בַּסֵּתֶר אוֹ בַּגָּלוּי, עַל כָּל פָּנִים עָוֶל הוּא. וְעוֹד שֶׁכָּפַר בָּאֵל בָּרוּךְ הוּא וְאוֹמֵר מִי רוֹאֵנִי בָּזֶה, וְהַשֵּׁם יוֹדֵעַ וְעֵד רוֹאֶה הַכֹּל, וְאָמַר 'לֹא יִהְיֶה לְךָ בְּכִיסְךָ', שֶׁאִם יִהְיֶה לְךָ 'אֶבֶן וָאָבֶן' וְאַתָּה רוֹצֶה לְהַרְוִיחַ הַרְבֵּה עַל יְדֵי עָוֶל, הַתּוֹרָה מְבַשֶּׂרֶת שֶׁ'לֹא יִהְיֶה לְךָ בְּכִיסְךָ' וְלֹא יִהְיֶה לְךָ בְּבֵיתְךָ בְּרָכָה וְיִתְמַעֲטוּ נְכָסֶיךָ, אֲבָל אָמַר הַכָּתוּב (דברים שם טו) אִם 'אֶבֶן שְׁלֵמָה וָצֶדֶק' אָז 'יִהְיֶה לְךָ'

משנה הלכות

מנהג העיר שאין מודדין כי אם במידה הרשומה ברושם הידוע וזו אינה רשומה מותר להשהותה[א]. וכל שכן שלא יהא בכיסו או בביתו מידה חסירה או יתירה למדוד ולשקול, וכשקונה מודד ביתירה וכשמוכר מודד בחסירה, ומי שיש לו עובר בלאו זה[ב]. וחייבים בית דין להעמיד ממונים שיהיו מכריזים על החנויות תדיר, וכל מי שנמצא אתו מידה חסירה או משקל חסר או מאזנים מקולקלים, רשאים להכותו ולקנסו כאשר יראה לבית דין לצורך השעה[ג].

שיעורי המידות. מידת היבש עושין מסאה וחצי סאה ורובע סאה, וחצי קב ורובע הקב ושמינית הרובע, ולא יעשה קביים שלא יתחלף ברובע הסאה, ומידת הלח עושין הין וחצי הין ושלישית ההין ורביעית הין, לוג וחצי לוג, ורביעית לוג ושמינית ואחד משמונה שבשמינית[ד]. המשקולות עושין ליטרא וחצי ליטרא ורביע ליטרא, ולא יעשה שליש או חמישית ליטרא, אלא של רביעית, מפני שמטעים בהם[ה].

דיני משקולות. משקולות כסף יכולים לעשות משל מתכת, משקולת קטנה ששוקלין בהן כסף וזהב יש לחפותה בעור שמחיקה מועטת מביא היזק גדול[ו]. ואסור להטמין משקולות במלח מפני שמכביד או מקיל[ז]. כללו של דבר צריך לעשות באופן שלא יכול להטעות בני אדם. המאזנים צריכים להיות מיושבים כל אחד לפי מלאכתו[ח]. מקום שנהגו להכריע יכריע, ושלא להכריע ישקול עין בעין, הכל כמנהג המדינה[ט].

מדידת קרקע. מדידת קרקע צריך לדקדק בחשבון על פי עקרים המתבארים בתשבורת, שאפילו מלא אצבע רואים אותה כאילו מלאה כרכום[י]. מודד קרקע יקח חבל

תרב) א. רמב"ם הל' גניבה פ"ז ה"ג-ד. חו"מ סי' רל"א ס"ג. **ב.** עיין רמב"ם שם ה"א-ב. וחינוך ומנחת חינוך. **ג.** רמב"ם שם פ"ח ה"כ. חו"מ שם ס"ב. **ד.** רמב"ם שם פ"ז ה"ז. חו"מ שם ס"ד. **ה.** חו"מ שם ס"ט. **ו.** שם ס"י. **ז.** רמב"ם שם פ"ח ה"ז. חו"מ שם סי"א. **ח.** רמב"ם שם ה"ח-ט-י-יא. חו"מ שם סי"ג. **ט.** רמב"ם שם הי"ב. חו"מ שם סי"ד. ועיין לעיל מצוה רנ"ט. **י.** רמב"ם שם ה"ג. חו"מ שם סט"ז.

מָמוֹן הַרְבֵּה, כִּי הַמַּצְדִּיק מִדּוֹתָיו שָׁם הַבְּרָכָה, וְהַחַסָּרוֹן יָבִיא הַחִסָּרוֹן (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה שנה). וְאָמַר 'בְּכִיסְךָ' כִּי דֶּרֶךְ לְהַסְתִּיר בְּכִיסוֹ אֶבֶן חָסֵר. וּכְתִיב (דברים שם) 'לְמַעַן יַאֲרִכוּן יָמֶיךָ עַל הָאֲדָמָה אֲשֶׁר ה' אֱלֹקֶיךָ נֹתֵן לָךְ', כִּי זֶה יָדוּעַ אֲשֶׁר כָּל מַלְכוּת צֶדֶק תַּעֲמֹד, כִּי הַצֶּדֶק בַּבִּנְיָן וְהָעִוּוּת בַּהֲרִיסָתוֹ וּכְרֵגַע יִפֹּל הַקִּיר (אבן עזרא דברים שם טו). וּלְפִי שֶׁהַמְעַוֵּל חוֹשֵׁב שֶׁיִּחְיֶה לְעוֹלָם וּמְלַסְטֵם אֲחֵרִים שֶׁיִּהְיֶה לוֹ לָכֵן יִקְצְרוּ יָמָיו, וְהַבּוֹטֵחַ בַּה' יַאֲרִיכוּ יָמָיו, וְעַיֵּן לְעֵיל מִצְוָה רנ"ח-רנ"ט.

ב"ב פט. רמב"ם הל' גניבה פ"ז, ספר המצוות לא תעשה ער"ב, סמ"ג לאוין קנ"ב, חושן משפט סי' רל"א.

מִצְוָה תרג

זָכוֹר אֵת אֲשֶׁר עָשָׂה לְךָ עֲמָלֵק (מִצְוַת עֲשֵׂה רמ"ב)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לִזְכֹּר בַּפֶּה וּבַלֵּב אֶת הָרַע שֶׁעָשָׂה עֲמָלֵק לָנוּ בַּדֶּרֶךְ בְּצֵאתֵנוּ מִמִּצְרַיִם, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כה, יז) 'זָכוֹר אֵת אֲשֶׁר עָשָׂה לְךָ עֲמָלֵק בַּדֶּרֶךְ בְּצֵאתְכֶם מִמִּצְרָיִם'.

משנה הלכות

של חמישים אמה[יא], לא ימוד לאחד בימות החמה, ולאחד בימות הגשמים, שהחבל מתקצר בימות החמה[יב].

כללים. ועונש המידות והמשקולות קשה מאוד שאי אפשר לשוב בתשובה הגונה[יג], ונוהג בכל מקום ובכל זמן בכל אישי ישראל, וגם בן נח אסור בזה משום גזל, ואין לוקין על לאו זה לפי שאין בו מעשה, ובן נח נהרג עליו אם שקל או מדד, דקיימא לן[יד] דבן נח נהרג על הגזל ואפילו פחות משוה פרוטה.

תרג) גדרי המצוה. מצות עשה לזכור בפה ובלב מה שעשה לנו עמלק ושנאתו לישראל בעת שיצאו אבותינו ממצרים, שנאמר (דברים כה, יח) 'אשר קרך בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך ואתה עיף ויגע ולא ירא אלקים'. ובספרי (פר' כי תצא פו) וש"ס במגילה (יח.) "זכור' יכול בלב כשהוא אומר (דברים שם יט) 'לא תשכח' הרי שכחת הלב אמור, הא מה אני מקיים 'זכור' שתהא שונה בפיך'.

יא. עיין או"ח סי' שצ"ט ס"א. **יב.** רמב"ם שם ה"ג. חו"מ שם סי"ח. **יג.** רמב"ם שם פ"ז הי"ב. חו"מ שם סי"ט. **יד.** עיין סנהדרין נז.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁאָמְרוּ רַז"ל (תנחומא כי תצא ט) 'מַהוּ 'עֲמָלֵק', 'עַם לַק' עַם שֶׁבָּא לְלַקֵּק דָּמָן שֶׁל יִשְׂרָאֵל. אָמַר רַבִּי חֲנִינָא מָשָׁל לְמָה הַדָּבָר דּוֹמֶה לְאַמְבָּטִי רוֹתַחַת שֶׁלֹּא הָיְתָה בְּרִיָּה יְכוֹלָה לֵירֵד לְתוֹכָהּ, בָּא בֶּן בְּלִיַּעַל אֶחָד וְקָפַץ לְתוֹכָהּ אַף עַל פִּי שֶׁנִּכְוָה הֵקֵרָהּ לִפְנֵי אֲחֵרִים, אַף כָּאן שֶׁיָּצְאוּ אֲבוֹתֵינוּ מִמִּצְרַיִם ה' קָרַע לָהֶם הַיָּם וְנִשְׁתַּקְּעוּ הַמִּצְרִים לְתוֹכוֹ, נָפַל פַּחְדָן עַל כָּל הָאֻמּוֹת שֶׁנֶּאֱמַר (שמות טו, טו) 'אָז נִבְהֲלוּ אַלּוּפֵי אֱדוֹם' וְגוֹ', כֵּיוָן שֶׁבָּא עֲמָלֵק וְנִזְדַּוֵּג לָהֶם אַף עַל פִּי שֶׁנִּטַּל אֶת שֶׁלּוֹ מִתַּחַת יָדָיו הֵקֵרָם לִפְנֵי אֲחֵרִים'[א]. וּלְפִי שֶׁמִּדָּרְכּוֹ בְּנֵי אָדָם לִשְׂכֹּחַ מַעֲשֵׂה רָשַׁע שֶׁנַּעֲשָׂה לוֹ לִפְנֵי זְמַן רַב[ב], וְעוֹד שֶׁמָּה שֶׁעָשׂוּ עָשׂוּ אֲבוֹת אֲבוֹתֵיהֶם וַהֲרֵי בָּנִים לֹא יוּמְתוּ עַל אָבוֹת[ג], לָכֵן צִוְּתָה הַתּוֹרָה לָדַעַת דְּשָׁאנִי עֲמָלֵק כִּי בְּמַה שֶׁנִּלְחַם עִם אֲבוֹתֶיךָ לְךָ עָשָׂה וְלֹא לַאֲבוֹתֵינוּ בִּלְבַד, וְהַטַּעַם 'אֲשֶׁר קָרְךָ בַּדָּרֶךְ' (דברים כה, יח), הֵקֵר אוֹתְךָ לְכָל הָעַמִּים, וּמֵאָז עַד עַתָּה אֵינָם יְרֵאִים מִלְּהָרַע לְךָ, וְכָל הַצָּרוֹת לְךָ מִמֶּנּוּ בָּאִים עַד הַיּוֹם. וְעוֹד שֶׁזִּנֵּב 'בְּךָ כָּל הַנֶּחֱשָׁלִים

משנה הלכות

שיעור הזכירה. וצריך לדקדק זכירה זו כמה הוא, ומפשטות הדברים נראה דהוא מצוה תמידיית לזכור בכל עת וכל שעה, והחינוך כתב וזה לשונו 'ואל הזכירה הזאת בלב ובפה לא ידענו בה זמן קבוע בשנה אלא או ביום כמו שנצטוינו בזכירת יציאת מצרים בכל יום ובכל לילה, והטעם כי הזכירה ההיא הוא עיקר הדת וכו', אבל זכירת מה שעשה עמלק אינו רק שלא תשכח שנאתו מלבבינו, ודי לנו לזכור זה פעם אחת בשנה או בשתי שנים או בשלש'. אבל הרמב"ם[ד] כתב 'ומצות עשה לזכור תמיד', משמע דהוא מצוה תמידיות, ועיין מנחת חינוך. ולעניות דעתי נראה להשוותם דודאי מצות עשה לזכור תמיד כל ימי חייו, אבל לזכור בפה סגי בפעם אחת מן התורה שלא ישכח. ועיין להלן (מצוה תר"ה) מה שנוהגים בתפוצות ישראל לקרוא פרשת זכור.

כללים. ונוהגת מצוה זו בכל מקום ובכל זמן בזכרים לדעת החינוך, כי להם לעשות המלחמה ונקמת האוייב, ויש אומרים דגם בנשים מצוה לזכור, ומי יעמוד בסוד ה' בטעם הזכירה, ונוהגים אנשי מעשה להזכירו

תרג) א. הובא בחינוך. **ב.** ע"ע ספר המצוות עשה קפט. **ג.** דברים כד, טז. **ד.** הל' מלכים פ"ה ה"ה.

אַחֲרֶיךָ׳ (שם), שֶׁהִכָּה אוֹתְךָ מַכַּת זָנָב, שֶׁהָיָה חוֹתֵךְ מִילוֹת יִשְׂרָאֵל וְזוֹרֵק בְּלַפֵּי שְׁמַיָּא, וְגִדֵּף וְחֵרֵף כְּלַפֵּי מַעְלָה (תנחומא שם י), וּלְפִיכָךְ ׳זָכוֹר אֵת אֲשֶׁר עָשָׂה לְךָ עֲמָלֵק׳ (ע״ע בטעמי מצות (לר״מ הבבלי) מצות עשה רמה).

מגי׳ה יח. כט. סנהדרין כ: רמב״ם הל׳ מלכים פ״ה, ספר המצוות מצות עשה קפ״ח-קפט ולא תעשה נ״ט, סמ״ג עשין קט״ו לאוין רכ״ו, סמ״ק סי׳ קמ״ו, אורח חיים סי׳ תרפ״ה.

מִצְוָה תרד

תִּמְחֶה אֶת זֵכֶר עֲמָלֵק (מִצְוַת עֲשֵׂה רמ״ג)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לִמְחוֹת זֵכֶר עֲמָלֵק עַד בְּלִי הִשְׁאִיר לוֹ שָׂרִיד, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כה, יט) ׳תִּמְחֶה אֶת זֵכֶר עֲמָלֵק מִתַּחַת הַשָּׁמָיִם׳.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי כָּל זְמַן שֶׁהָרְשָׁעִים בָּעוֹלָם חָרוֹן אַף בָּעוֹלָם[א], וְ׳רֵאשִׁית גּוֹיִם עֲמָלֵק׳[ב] רִאשׁוֹן בְּרִשְׁעָתוֹ וְלָכֵן ׳אַחֲרִיתוֹ עֲדֵי אֹבֵד׳[ג]. וְצִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לִזְכֹּר אֶת כָּל אֲשֶׁר עָשָׂה עֲמָלֵק כְּדֵי לִמְחוֹת אֶת שְׁמוֹ וְזִכְרוֹ. וְצִוָּנוּ בְּמִצְוָה בַּעֲמָלֵק יוֹתֵר מִבִּשְׁאָר אֻמּוֹת הָעוֹלָם מִפְּנֵי ג׳

משנה הלכות

בכל יום עם שאר זכירות אחר התפילה ונכון הוא[ה], והמנחת חינוך כתב ואולי אפילו לאחר ביאת המשיח נצטרך להזכירו ולזכרו מה שעשה לנו, ופלא שלא הרגיש הגאון דכן כתוב מפורש בתרגום יונתן (דברים שם יט), עיין בזה להלן במצוה תר״ה.

תרד) על איזה עמלקים מצווים. מצות עשה מן התורה למחות זרעו של עמלק ולאבד זכרו מן העולם, הן זכר והן נקבה, קטן וגדול, מעולל ועד יונק, משור ועד שה, שלא יהא שם עמלק נזכר אפילו על בהמה לומר בהמה זו של עמלק היתה[ד]. והמנחת חינוך תמה מנא ליה לרש״י דאפילו הבהמה צריכין להרוג, ובמחילת כבוד תורתו אישתמיטתיה דברי המזרחי שם שכתב כי מילת ׳זכר׳ בצירי מורה שלא תשאר אחריו דבר שיהיה זכרו עליו, עיין שם.

זמן החיוב ועל מי מוטל. ונחלקו הראשונים ז״ל בזמן קיום המצוה ועל מי מוטל הקיום, החינוך כתב ׳זאת המצוה מוטלת על הציבור כולן וכענין שאמרו (סנהדרין כ:) ׳שלש מצות נצטוו ישראל

ה. עיין מנחת חינוך. **תרד) א.** הלשון ע״פ תוספתא סוטה פ״י מ״א. סנהדרין קיג: **ב.** במדבר כד, כ. **ג.** שם. **ד.** לעיל במצוה הקודמת. **ה.** רש״י דברים כה, יט. ועיין רמב״ם הל׳ מלכים פ״ה ה״ה.

טָעֲמִים. א׳, מִפְּנֵי שֶׁהוּא הָיָה הָרָשָׁע הָרִאשׁוֹן, וּכְמוֹ שֶׁנִּבֵּא עָלָיו מִשֶּׁלָּהֶם ׳רֵאשִׁית גּוֹיִם עֲמָלֵק׳ וְגוֹ׳[ו]. ב׳, כִּי כְּבָר נִשְׁבַּע הַשֵּׁם בָּרוּךְ הוּא ׳כִּי יָד עַל כֵּס יָהּ מִלְחָמָה לַה״[ז], שֶׁזֶּה הֵרִים יָדוֹ בְּכִסֵּא הַמֶּלֶךְ מַלְכֵי הַמְּלָכִים הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא בְּנָפְלוֹ עַל יִשְׂרָאֵל, וְגַם בִּכְרִיתַת הָעֲרָלוֹת וּזְרָקָן כְּלַפֵּי מַעְלָה[ח]. ג׳, מַה שֶּׁאָמְרוּ (פסיקתא דרב כהנא ג, ט) ׳מָשָׁל לְאָדוֹן שֶׁהָיָה לוֹ כֶּרֶם וּגְדָרוֹ וְהוֹשִׁיב בּוֹ כֶּלֶב לְשָׁמְרוֹ, בָּא בְּנוֹ שֶׁל אָדוֹן וּפָרַץ הַגָּדֵר וּבָא הַכֶּלֶב וּנְשָׁכוֹ, כָּל זְמַן שֶׁרָצָה הָאָדוֹן לְהַזְכִּיר חֵטְא בְּנוֹ אָמַר לוֹ זָכוּר אַתָּה שֶׁנְּשָׁכְךָ הַכֶּלֶב, כָּךְ כָּל זְמַן שֶׁהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ רוֹצֶה לְהַזְכִּיר חֶטְאָן שֶׁל יִשְׂרָאֵל שֶׁאָמְרוּ (שמות יז, ז) ׳הֲיֵשׁ ה׳ בְּקִרְבֵּנוּ׳ אָמַר לָהֶם (דברים שם יז) ׳זָכוֹר אֵת אֲשֶׁר עָשָׂה לְךָ עֲמָלֵק״, וְלָכֵן ׳תִּמְחֶה אֶת זֵכֶר עֲמָלֵק׳.

מראה מקומות עיין במצוה הקודמת.

משנה הלכות

בשעת כניסתן לארץ וכו׳ ולהכרית זרעו של עמלק׳, ובאמת כי על כל יחיד מישראל הזכרים מוטל החיוב להרגם ולאבדם מן העולם אם יש כח בידם בכל מקום ובכל זמן אם אולי ימצא אחד מכל זרעם (ופלא על המדפיסים בנוא יארק שהשמיטו סיום זה, כי זה היתה השמטה מחמת הצענזור והיה להם להחזירו למקומו). על כל פנים סבירא ליה דגם בזמן הזה החיוב, ועל כל יחיד. אבל הסמ״ג (לאוין רכ״ו) כתב ׳מצוה זו אינה נוהגת אלא לימות המשיח לאחר כיבוש הארץ שנאמר (דברים שם יט) ׳והיה בהניח לך ה׳ אלקיך מכל אויביך וגו׳ תמחה״ וגו׳[ט], מפורש דדוקא לאחר ביאת המשיח, אבל מכל מקום אפשר דעל כל יחיד יהיה אז החיוב. והיראים (מצוה רצ״ט) כתב ״ר׳ יהודה אומר ג׳ מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ, להעמיד להם מלך להכרית זרעו של עמלק ולבנות להם בית הבחירה׳ וכו׳ (סנהדרין שם), הוי אומר להעמיד להם מלך תחילה, למדנו מכאן שמצות למחות זכר עמלק על המלך מוטלת ולא על שאר אנשים, זה פי׳ הכתוב ׳כי יד על כס יה׳, דהיינו המלכות, אז תתקיים ׳מלחמה לה׳ בעמלק״. והאבן עזרא (דברים שם כה) כתב ׳אחר שירשו הארץ ושקטה ממלחמה מכל סביבותיה אז החיוב למחות, כי כל זמן שעוסקים במלחמות הקרובים להם אינם חייבים במלחמת עמלק׳. והרמב״ם לא ביאר

ו. עיין אלה המצוות (חאגיז) מצוה תרה. ז. שמות יז, טז. ח. עיין תנחומא כי תצא י׳. ראה טעמי מצות (לר״מ הבבלי) לא תעשה שנו, ושם מצות עשה רמה. ט. הביאו בהגהות מימוניות הל׳ מלכים פ״ה ה״ה אות א.